

1500445-83.2021.8.26.0623

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME MARTINS DAMINI

Comarca: São João da Boa Vista

Foro: Foro de São João da Boa Vista

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2354584/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 22209232 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 5124/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2354584 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São João da Boa Vista

Foro de São João da Boa Vista

Vara Criminal

Avenida Doutor Octávio da Silva Bastos, 2150, São João da Boa Vista-SP - cep 13874-149

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500445-83.2021.8.26.0623 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500445-83.2021.8.26.0623

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2354584/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 22209232 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 5124/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2354584 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edson Cirilo

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME MARTINS DAMINI

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público contra EDSON CIRILO, de alcunha "KI ZÓIO", qualificado. Narrou a denúncia que, desde data incerta, mas até o dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 11 horas, na Rua João Batista Sérgio, 49, Recanto do Jaguari, nesta cidade e comarca de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, o acusado, voluntaria e conscientemente, guardava e tinha em depósito, para consumo diverso do pessoal, uma porção de cocaína, com peso bruto de 0,5 gramas, droga causadora de acentuada dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; ainda, no

dia no dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 11 horas, na Rua João Batista Sérgio, 49, Recanto do Jaguari, nesta cidade e comarca de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, o denunciado, voluntaria e conscientemente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência física empregada contra funcionários públicos competentes para executá-lo; por fim, no dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 11 horas, na Rua João Batista Sérgio, 49, Recanto do Jaguari, nesta cidade e comarca de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, o réu voluntaria e conscientemente, ofendeu a integridade corporal do Policial Civil José Felipe Grillo Martins, agente descrito no artigo 144, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, no exercício de sua função e em decorrência desta. Pugnou, assim, pela condenação às sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 329, caput e art. 129, caput e § 12º, do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 172/173).

Notificado, em defesa prévia, sem preliminares, o acusado requereu a rejeição da denúncia. Arrolou testemunha (fl. 288).

A denúncia foi recebida em 21/03/2021, designando-se audiência de instrução (fls. 290/291 e 296).

Em audiência, foram ouvidas 3 (três) testemunhas e interrogado o acusado. Houve desistência homologada quanto a testemunha Heron (fls. 305/306).

Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.

Por meio de memoriais, o Ministério Público reiterou os termos da inicial acusatória e requereu a condenação do acusado (fls. 310/322).

Em alegações finais escritas, o réu pugnou por sua absolvição por falta de provas e por ausência de dolo em relação à lesão corporal e à resistência (fls. 327/331).

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidades a inquinar o feito, e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, examino o mérito.

A materialidade dos fatos promana do auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 9/12), auto de exibição e apreensão (fls. 16/18), auto de constatação preliminar (fls. 19/20), laudo de lesão corporal da vítima José Felipe Grillo Martins (fls. 281/282), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 225/227), bem como da prova oral colhida.

A autoria é certa e deve ser atribuída ao acusado, a despeito de a ter negado. A versão que apresentou ficou isolada nos autos.

Com efeito, a vítima, o militar José Felipe Grillo Martins, disse que os policiais receberam várias denúncias dando conta do tráfico praticado pelo réu; em investigações, receberam informações de que ele estaria transportando drogas em seu veículo e, após diligências, lograram avistá-lo por uma das equipes; ao ser abordado, ele logrou dar partida do carro e sair em disparado, inclusive, causando risco aos alunos de uma escola; ele desceu do carro e empreendeu fuga com outro indivíduo por um descampado; não foi preso; em seu veículo, foram localizadas maconha e cocaína; posteriormente, foi solicitado mandados de busca em sua residência e, em cumprimento, com o apoio de um cão de faro, localizaram uma porção de cocaína e cerca de cinquenta reais; estava no mesmo cômodo em que ele dormia; naquela data, tinham recebido informação de que ele havia realizado tráfico em sua residência; assim, deram voz de flagrante ao réu e o encaminharam à delegacia; ao lhe dar a notícia de que o flagrante fora ratificado, ele se rebelou e partiu para cima da testemunha e foi necessário o uso de força para contê-lo; nesse ato, teve um problema em seu dedo da mão direita e necessitou ficar com uma tala e o seu dedo ficou torto (sequela), mas não pediu afastamento por conta de outras investigações; a droga estava em um papelote de plástico embalada para venda; nada para o consumo de droga foi encontrado e o acusado não aparentava estar drogado.

Na mesma linha, a policial civil, Alexsandra Garcez Garcia, verberou que recebeu diversas denúncias de que o réu estaria realizando tráfico em sua casa no Recanto Jaguari; as denúncias davam conta de que o réu era temido no bairro e que gritava que estava vendendo drogas mesmo e que se alguém “abrisse a boca, se veria com ele”; as denúncias diziam que ele pegava a droga em sua casa e vendia na praça; realizaram campanhas no local e perceberam uma movimentação na casa de EDSON – tanto

peças do bairro, quanto pessoas estranhas ao bairro; no dia, receberam denúncias de que o réu chegaria no bairro com uma quantidade de droga; localizado, lhe foi dada ordem de parada e, quando os policiais desembarcaram da viatura, ele evadiu-se em fuga, parou o veículo em um acostamento, e ele e o parceiro entraram em um mato e fugiram; na fuga, eles jogaram drogas no vidro do carro; disse que, posteriormente, realizaram buscas na residência do réu e a esposa dele acompanhou a busca; no momento, encontraram uma pequena porção de droga de cinquenta reais no rack da sala; EDSON foi conduzido para delegacia; no momento em que o policial Felipe pediu explicação do dinheiro, o réu disse que aquilo não era dele e que fora plantado na casa dele; quando Felipe disse que ele ficaria preso, ele deu um empurrão na vítima; nenhuma das pessoas da residência assumiu a propriedade da droga; ele já é conhecido dos meios policiais e já foi preso pelo mesmo crime. Nada nos autos aponta no sentido de que os depoentes tiveram o intuito espúrio de incriminar o agente indevidamente, o que não decorre automaticamente da condição de policial das testemunhas. Até porque prestaram depoimento sob o compromisso do art. 203 do CPP, razão pela qual o quanto por eles aduzido merece relevo para fins de formação do convencimento decisório. A jurisprudência é pacífica sobre o tema: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0/SP, Min. Celso de Mello, j. 18.2.97, apud JTJ 263/518)

Até porque seus relatos não foram infirmados pela informante Danielle Aparecida da Silva, esposa de Edson. Com efeito, esta verberou, em audiência, que tinha comprado uma porção de cocaína e uma de maconha; na delegacia começaram a bater no increpado e deram chute na cabeça dele; EDSON não pratica o tráfico; a policial Alexsandra chegou a agredi-la na delegacia; ouviu os policiais mandando o réu assumir a cocaína e bateram nele.

Como se nota, para além de seu depoimento ter reduzido ou nenhum valor probatório, ao passo que ouvida como mera informante (art. 447, § 5º, CPC c/c art. 3º, CPP), ela não presenciou a traficância narrada pelos policiais, se limitando a negar que seu consorte a pratique. Além disso, no que concerne às agressões, sua versão é dissonante dos demais elementos de convicção carreados aos autos, além de absolutamente inverossímil, observado que destoa do quanto aduzido pelo próprio acusado, segundo o qual a lesão sofrida pela vítima decorreria de queda dos dois ao chão.

As drogas não se destinavam ao exclusivo consumo pessoal. É o que deflui da análise em concreto dos parâmetros estabelecidos pelo art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06. Afinal, a droga apreendida foi encontrada em cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido após constatar-se intensa movimentação de pessoas no local, bem como a evasão do réu de ação policial que resultou na apreensão de maconha e cocaína (vide teor dos autos de n. autos nº 1502200-16.2021.8.26.0568 e 1500408-56.2021.8.26.0623 – fls. 245/269). Ademais, como apurado ao longo da instrução foi encontrado dinheiro trocado, circunstância típica de transações comerciais, em que o troco se faz necessário. Tudo isso reflete o propósito de difusão ilícita, o qual não é excluído, por si só, pela concomitante condição de usuário regular de drogas. Bem por isso, ficou claro que o denunciado, de forma consciente e intencional e, portanto, dolosa (art. 18, I, CP), manteve em depósito drogas, com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como opôs-se à execução de ato legal, mediante violência física empregada contra funcionários públicos competentes para executá-lo, além de ter ofendido a integridade corporal do Policial Civil José Felipe Grillo Martins, agente descrito no artigo 144, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, no exercício de sua função e em decorrência desta.

Os fatos, pois, são típicos, por se amoldarem às condutas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 329 e 129, caput e § 12, ambos do CP.

A ilicitude é patente, à luz da teoria indiciária ou da ratio cognoscendi, porquanto não há quaisquer eximentes.

Também se faz presente a culpabilidade. Isso porque o réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e dele era exigível conduta diversa, nenhuma dirimente militando em seu favor.

Nesse cenário, observada a harmonia e a coesão do conjunto probatório, não há qualquer incongruência ou dúvida relevante que pudesse atrair a incidência do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência (art. 5º, XLVI, CF/88).

Destarte, sendo o fato típico, ilícito e culpável, de rigor a condenação.

II.1 – DOSIMETRIA DAS PENAS

Passo, pois, à dosimetria e individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF/88), norteando-me, precipuamente, pelos arts. 59 e 68 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06.

a) Crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

A culpabilidade, assim entendido o grau de reprovabilidade, é normal à espécie.

Maus antecedentes (condenação transitada em julgado em 2011 – processo condenação n. 9172/2010 e processo de execução n. 7000193-53.2011.8.26.0019 – fl. 153). A

conduta social, caracterizada pelo comportamento no meio em que vive, a personalidade, que representa a índole do agente, e os motivos, consubstanciados pelas razões delitivas, não contam com elementos suficientes para esclarecimento. As circunstâncias, dados periféricos da prática criminosa, que abrangem a natureza e a quantidade das drogas, são negativas, ao passo que foi preso na posse de cocaína, a qual possui elevado potencial ofensivo à saúde. As consequências, as quais correspondem ao mal causado pelo delito que transcende o resultado típico, não foram graves. O comportamento da vítima, toda a coletividade, é neutro e não o desfavorece.

Na primeira fase, valoradas negativamente 2 (duas) circunstâncias, fixo as penas-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes e presentes a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), por condenação transitada em julgado em 2015, cuja execução findou-se em 09/08/2021 (fl. 154) e a agravante do art. 61, II, “j”, CP.

O delito foi cometido em ocasião de estado de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo n. 6 do Congresso Nacional e Decreto n.º 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigor em 20.03.20. Trata-se de circunstância objetiva, cuja incidência deve se dar em razão da maior vulnerabilidade da saúde pública que, nem mesmo assim, foi óbice para que o réu cometesse o delito. Não se pode olvidar que a presente causa de exasperação da pena não se justifica apenas na hipótese em que o agente se vale da calamidade para praticar o delito. Ora, tal tem lugar, outrossim, em razão da maior reprovabilidade do fato praticado em meio ao caos sanitário provocado pela COVID-19, em que os recursos e esforços estatais devem ser focados no combate à pandemia – e não na persecução penal de delinquentes – em prol da preservação da vida e da saúde da população, bens jurídicos dos mais caros à proteção a ser conferida pelo Direito Penal. Nessa linha: TJSP; Apelação Criminal 1510850-88.2020.8.26.0050; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021.

Elevo as reprimendas, assim, para 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo quaisquer minorantes ou majorantes, torno definitivas as penas acima cominadas.

É descabida a aplicação do privilégio, porquanto não preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Embora se cuide de agente não integrante de organização criminosa, é reincidente e dedica-se a atividades criminosas. É o que se infere de seu histórico criminal, acima abordado, que ostenta múltiplas condenações por tráfico de drogas (fls. 143/155 e 156/160).

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta a ausência de informações sobre a condição econômica do réu

(art. 49, § 1º c/c art. 60, CP).

b) Crime do art. 329 do CP

A culpabilidade é normal à espécie. Maus antecedentes (vide supra). A conduta social, a personalidade e os motivos não contam com elementos suficientes para esclarecimento. As circunstâncias não se mostraram extraordinárias. As consequências não foram graves. O comportamento da vítima não o prejudica.

Na primeira fase, valorada negativamente 1 (uma) circunstância, fixo a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção.

Na segunda fase, sem atenuantes e presentes a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a agravante do art. 61, II, "j", CP, elevo-a para 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção.

Na terceira fase, inexistindo quaisquer minorantes ou majorantes, torno definitiva a pena acima cominada.

c) Crime do art. 129, caput e § 12, do CP

A culpabilidade é normal à espécie. Maus antecedentes (vide supra). A conduta social, a personalidade e os motivos não contam com elementos suficientes para esclarecimento. As circunstâncias não se mostraram extraordinárias. As consequências não foram graves. O comportamento da vítima não o prejudica.

Na primeira fase, valorada negativamente 1 (uma) circunstância, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, sem atenuantes e presentes a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a agravante do art. 61, II, "j", CP, elevo-a para 8 (oito) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistindo quaisquer minorantes e reconhecida a majorante do art. 129, § 12, do CP, elevo-a em 1/3, para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Os delitos de resistência e lesão corporal foram praticados em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, CP), pois, mediante uma ação, praticada em um único contexto fático, o condenado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência física contra funcionário público, nele causando lesão corporal, mediante desígnios autônomos, dirigidos a bens jurídicos individualizados, observado que todos os crimes são dolosos.

Sobre o tema, esclarece a doutrina:

"Divide-se o concurso formal, ainda, em perfeito e imperfeito. Perfeito, ou próprio, é a espécie de concurso formal em que o agente realiza a conduta típica, que produz dois ou mais resultados, sem agir com desígnios autônomos. Desígnio autônomo, ou pluralidade de desígnios, é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime. É fácil concluir, portanto, que o concurso formal perfeito ou próprio ocorre entre crimes culposos, ou então entre um crime doloso e um crime culposos. Imperfeito, ou impróprio, é a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. Portanto, envolve crimes dolosos, qualquer que seja sua espécie (dolo direto ou dolo eventual)." (MASSON, Cleber Direito penal esquematizado – Parte geral – vol.1 / Cleber Masson. – 9.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015) (Com acréscimo de destaques próprios)

Além disso, o cúmulo obrigatório das sanções em tal hipótese é expressamente previsto no art. 329, 2º, segundo o qual "as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência".

Entre o referido concurso formal impróprio e o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 houve concurso material, pois, mediante mais de uma ação, de forma sucessiva e intervalada, o agente vilipendiou bens jurídicos diversos, ao praticar o tráfico de drogas e, depois de consumado tal crime, levou a cabo os demais (art. 69, CP), razão pela qual consolido as sanções 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa (art. 33, caput, Lei 11.343/06) e 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção (art. 329 e art. 129, caput e § 12, CP).

O regime inicial, para o cumprimento da pena de reclusão, será o fechado, ante o patamar aplicado e em virtude da reincidência (art. 33, § 2º, "b", CP).

O regime inicial, para o cumprimento das penas de detenção, será o semiaberto, em

razão da reincidência, observado que tal espécie de sanção não pode ter sua execução iniciada em regime fechado (art. 33, § 2º, "b", CP).

Inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo-lhe pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Não é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade de pena aplicada (arts. 44 e 77, CP).

Convém precisar que os arts. 44 e 77 do CP fazem alusão geral à substituição e à suspensão das penas privativas de liberdade, sem distingui-las em suas espécies (reclusão, detenção, prisão simples), motivo pelo qual ambas as sanções corporais aqui impostas devem ser computadas globalmente para os fins dispostos nos referidos dispositivos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da exordial, resolvendo o mérito, para:

1 - CONDENAR o réu EDSON CIRILO, qualificado nos autos, com fulcro no art. 387 do CPP, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.100 (mil e cem) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal;

2 - CONDENAR o réu EDSON CIRILO, qualificado nos autos, com fulcro no art. 387 do CPP, pela prática, em concurso formal impróprio, dos crimes previstos art. no art. 329 e art. 129, caput e § 12, ambos do CP, a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

IV - DELIBERAÇÕES FINAIS

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano causado pelas infrações, na forma do art. 387, IV, do CPP, ao passo que não houve requerimento por parte do Ministério Público, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado (art. 5º, LV, CF/88).

Indefiro o recurso em liberdade, ao passo que subsistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar, em prol da ordem pública, tendo em vista o risco de reincidência, oriundo da reiteração criminosa verificada (o réu é reincidente e apresenta vasto histórico criminal), o que denota que faz do crime seu meio de vida, à luz dos art. 282 c/c art. 312 c/c art. 313 c/c art. 387, §1º, do CPP.

Recomende-se a manutenção do réu na prisão em que se encontra e, havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória, oficiando-se à VEP.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Eventual requerimento de gratuidade da justiça será analisado na fase de execução.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Instituto de Identificação, na forma da lei; b) oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III, da CF/88 c/c art. 71 do Código Eleitoral; c) expeça-se guia de execução definitiva (art. 106, LEP); d) determino a destruição das amostras de drogas guardadas para contraprova, com certificação nos autos (art. 72, Lei 11.343/06); e) decreto o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, enquanto produto do crime (art. 91, II, "b", CP c/c art. 122, CPP); f) se o caso, determino o pagamento de honorários ao (à) patrono (a) dativo nomeado (a), em valor proporcional aos serviços prestados, a critério do órgão pagador (DPE/OAB), expedindo a serventia o necessário; g) oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dispensado o registro (Provimento CG n. 27/2016).

São João da Boa Vista, 02 de setembro de 2022.